

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1231/2535

บริษัท อุตสาหกรรม เครื่องแก้ว ไทย
จำกัด

นาย บุญ ยัง วงษ์ แสง

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52, มาตรา 102

ข้อบังคับเกี่ยวกับการลาของผู้ร้อง และมาตรา 102 แห่ง พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ที่บัญญัติไว้ใจความว่า "ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการ
สหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปเพื่อดำเนินกิจการ สหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้าง
ในการเจรจา... และมีสิทธิลา เพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้ ทั้งนี้ให้
ลูกจ้าง ดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามีและให้ถือว่าวันลาของ ลูกจ้างนั้นเป็นวันทำงาน" มีความ
หมายว่า ลูกจ้าง ซึ่งเป็นกรรมการ สหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุมตาม
ที่ทางราชการกำหนดได้ โดยลูกจ้างเพียงแต่แจ้งพร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
นายจ้าง ทราบล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ลา และไม่จำเป็นต้องให้นายจ้างอนุมัติก่อนเมื่อผู้
คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้างและเป็นเหรียญิกของสหภาพแรงงาน ได้รับเชิญ ใน
ตำแหน่งเหรียญิกของสหภาพแรงงานให้ไปประชุมของส่วนราชการและ
สหภาพแรงงานได้แจ้งการลาให้ผู้ร้องทราบแล้ว แม้ผู้ร้องมิได้อนุมัติก่อนก็ถือว่าผู้
คัดค้านได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของผู้ร้องและชอบด้วย
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายบุญยัง วงษ์แสง ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้าง ผู้คัดค้านได้กระทำผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยเมื่อวันที่ 2 และ 4 ตุลาคม 2534 เวลา 8 ถึง 17 นาฬิกา ผู้คัดค้านขอลาไปทำกิจกรรมของสหภาพแรงงานโดยไม่เป็นความจริง ไม่สุจริตแจ้งเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ขาดงาน และละทิ้งหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเคยถูกลงโทษมาก่อนแล้ว การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการลาและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ขอให้ศาลอนุญาตให้ลงโทษผู้คัดค้านโดยการเลิกจ้าง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่ได้กระทำผิดตามคำร้องเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2534 ผู้คัดค้านได้แจ้งการลาเพื่อไปดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานต่อฝ่ายจัดการของผู้ร้อง โดยขอลาในวันที่ 2 ถึง 4 ตุลาคม 2534 ตั้งแต่เวลา 8 ถึง 17 นาฬิกา ทั้งสามวันผู้ร้องมิได้โต้แย้งคัดค้านและมิได้แจ้งกลับมายังสหภาพแรงงาน เมื่อถึงกำหนดผู้คัดค้านก็ไปประชุมสัมมนา คำร้องเคลือบคลุม ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิลาไปประชุมในกิจการของสหภาพแรงงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อ 50.3 และตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยเพียงแต่ลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า การลาก็มีผลแล้ว ไม่ต้องรอให้นายจ้างอนุมัติ ผู้คัดค้านไม่ได้กระทำผิดตามคำร้อง ไม่มีเหตุให้ผู้ร้องเลิกจ้าง ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าผู้คัดค้านลาไปประชุมวันที่ 2 ตุลาคม 2534 ซึ่งผู้ร้องไม่อนุมัติแต่ผู้คัดค้านได้ไปประชุมในวันดัง

กล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนายจ้าง ผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลา ซึ่งเป็นข้อ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518
มาตรา 102 นั้น เห็นว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการลาของผู้ร้อง ข้อ 50.3 และมาตรา 102
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 บัญญัติไว้ใจความทำนองเดียวกันว่า
"ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปเพื่อดำเนินกิจการ
สหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจา... และมีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุม
ตามที่ทางราชการกำหนดได้ ทั้งนี้ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึง
เหตุที่ลาโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้ถือว่าวันลาของ
ลูกจ้างนั้นเป็นวันทำงาน" ซึ่งข้อบังคับและบทกฎหมายดังกล่าวมีความหมายว่า
ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน มีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทาง
ราชการกำหนดได้ โดยลูกจ้างเพียงแต่แจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุการลาเท่านั้นไม่จำเป็นต้องให้นายจ้างอนุมัติก่อนแต่อย่าง
ใด มิฉะนั้นแล้วบทบัญญัติดังกล่าวจะไร้ผลบังคับ หากให้เป็นไปตามอำเภอใจของ
นายจ้าง เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้างและเป็น
เหรียญกษาปณ์ของสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์แก้วแห่งประเทศไทย ผู้คัดค้านได้รับเชิญใน
ตำแหน่งเหรียญกษาปณ์ของสหภาพแรงงานให้ไปประชุมตามเอกสารหมาย ร.3 ซึ่งเป็นการ
ประชุมของส่วนราชการ และสหภาพแรงงานดังกล่าวได้แจ้งการลาไปประชุมให้ผู้ร้อง
ได้รับทราบตามเอกสารดังกล่าวแล้วการที่ผู้คัดค้านได้ไปประชุมในวันดังกล่าวโดยแม้
ผู้ร้องจะมีได้อนุมัติก่อนก็ตามก็ถือว่าผู้คัดค้านได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการ
ทำงานของผู้ร้อง และชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราดังกล่าวแล้ว ทั้งไม่
เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ